

는 [표1, 2]와 같다.

[표1] 소송비용액 대손충당금 설정 내역

[표2] 소송비용액 대손충당금 설정 주요 경과

△△ △△△△△△ △△ △△△△△△ 소송	▽▽▽ ▽▽▽▽▽▽ ▽▽▽▽▽▽ ▽▽▽▽ 소송
'00.00.00 ▪ 손해배상 청구소송 접수 ▪ 원고 : (주)▣▣▣▣▣▣▣▣ ▪ 사건번호 : xxxx가단xxxxx	'00.00.00 ▪ 손해배상 청구소송 접수 ▪ 원고 : (주)▤▤▤▤▤▤▤▤ ▪ 사건번호 : xxxx가단xxxxxxxxx
'00.00.00 ▪ 2심 항소 기각(원고패소 확정) ▪ 사건번호 : xxxx나xxxxxx	'00.00.00 ▪ 3심 상고 기각(원고 패소 확정) ▪ 사건번호 : xxxxDaxxxxxx
'00.00.00 ▪ 소송비용액 확정 ▪ 사건번호 : xxxx카확xxxx	'00.00.00 ▪ 소송비용액 확정 ▪ 사건번호 : xxxx카확xxxx
'00.00.00 ▪ 소송비용액 사내 알림³⁾ 통보 ▪ (♣♣♣♣팀→□□□□□팀)	'00.00.00 ▪ 소송비용액 사내 알림⁴⁾ 통보 ▪ (▷▷▷▷팀→◁◁◁◁◁◁◁◁팀)
'00.00.00 ▪ 소송비용 청구 내용증명발송	'00.00.00 ▪ 소송비용 청구 내용증명발송
'00.00.00 ▪ 채무자 신용정보 조회 의뢰	'00.00.00 ▪ 채무자 신용정보 조회 의뢰
'00.00.00 ▪ ◇◇부 대손처리 요청	'00.00.00 ▪ 소송비용 회수경과 자료 ◇◇부 제출

3) ◇◇(◇)-xxxx(0000.00.00.) “○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○ 알림”

4) □□(□)-xxxx(0000.00.00.) “○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○ 등 알림”

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「법무업무절차서」 4.2(소송부서 역할)에 따르면 ‘소송부서’는 소송비용 액확정결정신청 등 필요한 조치를 취한 후 그에 따라 회수해야 한다고 되어있고, 「채권관리절차서」는 2. ‘각 부서의 역할과 책임’에서 기타채권의 경우 채권 발생부서에서 당해 채권의 관리 및 회수에 대한 책임을 지도록 규정하고 있다.

「대손처리절차서」 3. ‘대손발생 부서장 책임’ 및 4. ‘대손처리 절차’에 따르면 회수불가능한 채권 발생시 채권보유 부서장은 대손처리 대상채권 여부를 확인하고, 동 절차서 별첨2 서식 「대손처리의뢰서」를 작성하여 관련 증빙자료와 함께 재무담당부서로 대손처리를 의뢰하도록 규정하고 있다.

또한, 국민권익위에서는 0000.00.00. 「공공기관 소송비용 업무처리 개선」의결을 통해 ‘국가송무정보시스템⁵⁾’에 소송비용회수에 필요한 관련 기능을 추가하는 정책을 제안하고 있다.

따라서, ■■■■■부 및 ♥♥♥♥부는 소송의 승소에 따라 소송비용액이 확정되었음을 ♣♣♣♣부로부터 통보받은 즉시 해당 비용을 회수하려고 노력해야 하며, 회수가 불가능한 것으로 판단하여 대손처리를 의뢰할 때에는 「대손처리절차서」에 따라 ‘대손처리의뢰서’를 작성하여 ◇◇부으로 제출해야 한다.

그리고 ♣♣♣♣부는 장기간이 소요되는 소송의 특성을 고려하여 소송비용액 회수 여부를 상시점검하는 기능을 법무관련 정보시스템에 추가하여 소송비용액 회수 여부를 체계적으로 관리하는 것이 바람직하다.

5) 국가송무정보시스템 : 국가송무의 효율적이고 체계적 관리를 위해 행정기관 및 공공기관의 소송수행자 등이 사용할 수 있는 사건관리시스템

3. 감사결과 확인된 문제점

♣♣♣♣부(당시 ‘♣♣♣♣팀’)는 0000.00.00. ‘△△ △△△△△△ △△ △△△△△△ 소송’의 소송비용액 확정 사실 알림⁶⁾을 ■■■■■■부(당시 ‘□□□□□□팀’)로 송부하였다. 그러나, ■■■■■■부는 해당 문서 수신 후 소송비용액에 대한 채권을 인식하는 회계처리를 누락하였고 2021.11.22. 까지 채권 회수를 위한 적절한 조치를 취하지 않았다.

마찬가지로, ♣♣♣♣부(당시 ‘▷▷▷▷팀’)는 0000.00.00. ‘▽▽▽ ▽▽▽ ▽▽ ▽▽▽▽▽ ▽▽▽▽소송’의 소송비용액 확정 사실을 알림⁷⁾을 ♥♥♥♥부(당시 ‘◁◁◁◁◁◁팀’)로 송부하였다. 그러나, ♥♥♥♥부는 해당 문서 수신 후 소송비용액에 대한 채권을 인식하는 회계처리를 누락하였고 0000.00.00. 까지 채권 회수를 위한 적절한 조치를 취하지 않았다.

결과적으로 ♣♣♣♣부가 소송비용액 확정 사실만 통보하고 그 회수 여부는 관리하지 않은 점과 ■■■■■■부와 ♥♥♥♥부에서 소송비용액에 대한 채권 인식 회계처리를 하지 않은 점이 채권관리부서인 ◇◇부에서 해당 사실을 인지하지 못하게 만들었고, 그로 인해 해당 부서에서 상당기간 채권 회수를 위한 조치가 이루어지지 않았음에도 ◇◇부는 채권 회수를 위한 역할을 할 수 없었다.

이로 인하여 회사는 약 ₩₩.₩백만원의 손실을 입게 되었다.

관계부서 의견

♣♣♣♣부와 ♥♥♥♥부는 규정된 절차에 따라 대손처리 의뢰를 하고

6) ♣♣♣♣팀-xxxx(0000.00.00.) ‘(0000 00 00 000000 00 00 알림’

7) ◁◁◁◁◁◁팀-xxxx(0000.00.00.) ‘(000 0000000 000000000 0000000000 00 등 알림’

향후 이러한 사항이 발생하지 않도록 유의하겠다는 의견을 제시하였고,
♣♣♣♣부는 소송비용액이 회수여부를 상시 관리할 수 있도록 관련 정보시스템을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■■■■처장, ♠♠♠♠처장은

- ① 향후 소송비용액이 확정되어 회수해야 하는 경우 지체없이 채권 확정 회계처리를 하고 소송비용을 회수하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)
- ② 「대손처리절차서」에 규정된 절차 대로 ‘대손처리의뢰서’를 작성하여 ◇◇부로 대손처리의뢰하시기 바랍니다. (시정)

▲▲처장은

장기간이 소요되는 소송업무의 특성을 고려하여 소송비용 회수현황을 상시 점검할 수 있도록 관련 정보시스템을 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)